BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 887 /QĐ-ĐHTL	*Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương đối với viên chức và người lao động của Trường Đại học Thủy lợi

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thuỷ lợi ban hành theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐT4 ngày 04/01/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 và Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niêm vượt khung cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Quyết định số 4790/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nâng bậc lương đối với viên chức và người lao động của Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2274/QĐ-ĐHTL ngày 27/12/2013.

Điều 3. Trưởng các Phòng Hành chính – Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Tài chính – Kế toán các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ NN và PTNT (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCCB (PA.10b).

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

GS.TS Trịnh Minh Thụ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY CHẾ

Nâng bậc lương đối với viên chức và người lao động của Trường Đại học Thủy lợi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 887 /QĐ-ĐHTL ngày 04 / 4 /2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, cấp độ, thời gian, trình tự thủ tục nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động của Trường Đại học Thủy lợi (sau đây viết tắt là Trường).

Việc xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với người lao động do Phân hiệu và các đơn vị Khoa học công nghệ ký kết hợp đồng được thực hiện theo quy định riêng do đơn vị ban hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng, xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định và trong danh sách trả lương của Trường.

Điều 3. Nguyên tắc xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

1. Việc xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động phải đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, khách quan; động viên được người lao động có chất lượng và hiệu quả tốt; phát huy và nâng cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cấp ủy, công đoàn, trước hết là người đứng đầu, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước và pháp luật.

2. Việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc được xét theo thứ tự từ người có thành tích cao đến người có thành tích thấp hơn; đảm bảo chỉ tiêu được xét và không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 4. Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn (gọi tắt là Hội đồng lương) của Trường, gồm các thành phần như sau:

1. Đại diện Lãnh đạo Trường - Chủ tịch Hội đồng.
2. Đại diện Đảng ủy Trường - Ủy viên.
3. Đại diện Công đoàn Trường - Ủy viên.
4. Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ - Ủy viên thường trực.
5. Đại diện đơn vị phụ trách Thi đua – Khen thưởng - Ủy viên.
6. Thư ký Hội đồng là 01 CBVC của Phòng Tổ chức cán bộ.

Chương II
CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên

Điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên, thời gian được tính hoặc không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên, thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên, việc tính lại các chế độ về nâng bậc lương thường xuyên được thực hiện theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 03/2021 ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ) như sau:

1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh:

a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

- Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

b) Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

- Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị;

- Thời gian viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

c) Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương;

- Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;

- Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự);

- Thời gian viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ;

- Thời gian thử thách đối với viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên;

- Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

Tổng các loại thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Điểm này (nếu có) được tính tròn tháng, nếu có thời gian lẻ không tròn tháng thì được tính như sau: Dưới 11 ngày làm việc (không bao gồm các ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động) thì không tính; từ 11 ngày làm việc trở lên tính bằng 01 tháng.

2. Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:

Viên chức và người lao động có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này và qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

a) Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

b) Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

3. Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên:

Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng, nếu viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này như sau:

a) Kéo dài 12 tháng đối với các trường hợp: Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

b) Kéo dài 06 tháng đối với các trường hợp:

- Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo;

- Người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

- Viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 tháng.

c) Kéo dài 03 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách.

d) Trường hợp vừa bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

đ) Trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng quy định tại điểm a, b, c khoản này.

e) Trường hợp viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng: nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính; nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương

thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý ký luật hành chính quy định tại khoản này.

4. Trường hợp đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền là oan, sai sau khi bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam, bị kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức) thì thời gian này được tính lại các chế độ về nâng bậc lương thường xuyên như sau:

a) Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam do oan, sai được tính lại vào thời gian để xét nâng bậc lương;

b) Không thực hiện kéo dài thời gian xét nâng bậc lương đối với các hình thức kỷ luật do oan, sai;

c) Được truy lĩnh tiền lương, truy nộp bảo hiểm xã hội (bao gồm cả phần bảo hiểm xã hội do Trường đóng) theo các bậc lương đã được tính lại.

Điều 6. Quy trình xét nâng bậc lương thường xuyên

1.Bước 1. Trước ngày 10/5 (Đợt 1) và trước ngày 10/12 (Đợt 2) hằng năm, Phòng Tổ chức cán bộ rà soát, lập danh sách viên chức đủ điều kiện về thời gian giữ bậc lương trong chức danh nghề nghiệp viên chức và thu thập đầy đủ thông tin có liên quan, báo cáo Chủ tịch Hội đồng lương tổ chức họp xét nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức của Trường.

2. Bước 2. Hội đồng lương tổ chức họp xem xét, thông qua danh sách viên chức đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

3. Bước 3. Căn cứ kết quả cuộc họp, Phòng Tổ chức cán bộ hoàn thiện hồ sơ, trình Hiệu trưởng:

a) Ký Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức và người lao động giữ chức danh nghề nghiệp tương đương ngạch chính trở xuống đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên thuộc thẩm quyền quyết định của Hiệu trưởng.

b) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức và người lao động giữ chức danh nghề nghiệp ngạch cao cấp thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chương III
CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Điều 7. Điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Viên chức và người lao động đáp ứng các quy định tại Khoản 2, Điều 5 Quy chế này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Quy chế này.

Điều 8. Tỷ lệ xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Tỷ lệ viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của Trường; số người giữ chức vụ lãnh đạo (từ trưởng bộ môn và tương đương trở lên) được nâng bậc lương trước thời hạn chỉ chiếm tối đa 50% tổng số người được nâng bậc lương trước thời hạn; các trường hợp nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu không thuộc tỷ lệ 10% nói trên.

Điều 9. Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

1. Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

2. Đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điều này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

3. Căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà viên chức và người lao động đạt được trong thời gian giữ bậc lương; xét theo thứ tự từ người có thành tích cao đến người có thành tích thấp hơn; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo Điều 11 của Quy chế này.

Điều 10. Cấp độ thành tích tương ứng với thời gian nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

1. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng bằng một trong các hình thức sau:

a) Huân chương (các loại);

b) Danh hiệu Anh hùng Lao động;

c) Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước;

d) Danh hiệu Nhà giáo nhân dân; Danh hiệu Nhà giáo ưu tú;

đ) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

e) Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"

g) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành;

h) Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố, đoàn thể Trung ương;

i) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm liên tiếp;

k) Giấy khen của Hiệu trưởng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và học tập;

2. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng đối với viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nếu đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 1 năm và đạt danh hiệu lao động tiên tiến của năm liền kề.

3. Xét nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng đối với viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nếu đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 1 năm hoặc có hình thức khen thưởng khác ngoài các hình thức được quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều này.

Điều 11. Thứ tự ưu tiên trong xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

1. Viên chức và người lao động tuổi cao, nếu không nâng bậc lương kỳ này thì không còn điều kiện để nâng bậc lương trước thời hạn (trừ trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu).

2. Viên chức và người lao động kiêm nhiệm các công tác đoàn thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Viên chức và người lao động có thành tích được công nhận nhưng chưa được xét để nâng bậc lương trước thời hạn ở các kỳ nâng bậc lương trước.

4. Viên chức và người lao động có thành tích cao hơn ở các năm trong kỳ nâng bậc lương trước.

5. Viên chức và người lao động có thâm niên công tác lâu hơn, chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào.

6. Viên chức và người lao động ở các ngạch, chức danh có hệ số lương thấp hơn.

7. Viên chức và người lao động là nữ.

8. Các trường hợp đặc biệt do Hội đồng lương đề nghị Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

Điều 12. Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

1. Bước 1. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, thông báo danh sách viên chức và người lao động dự kiến đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn; hướng dẫn các đơn vị triển khai rà soát, thống kê, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động.

2. Bước 2. Trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Trường phổ biến, quán triệt quy định và hướng dẫn trong đơn vị.

Viên chức tự xác định, chuẩn bị hồ sơ hoặc đơn vị đề xuất nếu xét thấy cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn thì thông báo để cá nhân làm hồ sơ đề nghị đơn vị xem xét.

Trưởng đơn vị căn cứ những quy định tại Quy chế này, phối hợp với cấp ủy, công đoàn cùng cấp tổ chức họp bình xét trong tập thể đơn vị, lập danh sách viên chức và người lao động đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, gửi về Trường (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước các đợt xét nâng bậc lương trước thời hạn.

3. Bước 3. Phòng Tổ chức cán bộ tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của các đơn vị và chuẩn bị nội dung báo cáo Chủ tịch Hội đồng lương tổ chức họp xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động của Trường.

4. Bước 4. Hội đồng lương tổ chức họp xem xét hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của viên chức và người lao động, xét duyệt theo các tiêu chí từ người có cấp độ thành tích cao nhất trở xuống cho đến hết chỉ tiêu và thông báo hoặc niêm yết công khai danh sách viên chức và người lao động được Hội đồng kiến nghị Hiệu trưởng xem xét quyết định hoặc đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn theo thẩm quyền.

5. Bước 5. Phòng Tổ chức cán bộ hoàn thiện hồ sơ, trình Hiệu trưởng:

a) Ký Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động giữ chức danh nghề nghiệp tương đương ngạch chính trở xuống thuộc thẩm quyền quyết định của Hiệu trưởng.

b) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động giữ chức danh nghề nghiệp ngạch cao cấp thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 13. Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ gửi về Phòng Tổ chức cán bộ để báo cáo Hội đồng lương xem xét gồm:

a) Danh sách rà soát, tổng hợp đề nghị xem xét nâng nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị *(Theo mẫu);*

b) Bản sao các minh chứng về thành tích xuất sắc của các cá nhân đề nghị xét nâng nâng bậc lương trước thời hạn.

2. Hồ sơ do Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp, trình Hiệu trưởng hoặc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, quyết định nâng nâng bậc lương trước thời hạn theo thẩm quyền gồm:

a) Văn bản đề nghị xem xét nâng nâng bậc lương trước thời hạn;

b) Biên bản họp Hội đồng lương;

c) Danh sách viên chức và người lao động được Hội đồng lương kiến nghị Hiệu trưởng xem xét quyết định nâng nâng bậc lương trước thời hạn;

d) Danh sách viên chức được Hội đồng lương kiến nghị Hiệu trưởng báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, quyết định nâng nâng bậc lương trước thời hạn.

Chương IV
CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ CÓ THÔNG BÁO NGHỈ HƯU

Điều 14. Điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động khi có thông báo nghỉ hưu

Viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc lương được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định.

Điều 15. Thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động khi có thông báo nghỉ hưu

Thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động khi có thông báo nghỉ hưu được thực hiện khi cơ quan quản lý viên chức có văn bản thông báo nghỉ hưu đối với viên chức đó.

Điều 16. Quy trình nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động khi có thông báo nghỉ hưu

1. Bước 1. Phòng Tổ chức cán bộ rà soát, lập danh sách viên chức và người lao động thuộc đối tượng xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thông báo tới đơn vị.

2. Bước 2. Lãnh đạo đơn vị trao đổi với cấp ủy cùng cấp và ban chấp hành công đoàn bộ phận về việc đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động khi có thông báo nghỉ hưu. Nội dung và kết quả họp xét tại đơn vị phải được lập thành biên bản và báo cáo Hội đồng lương Trường xem xét.

3. Bước 3. Hội đồng lương Trường tiến hành họp, kiến nghị Hiệu trưởng xét duyệt danh sách viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu.

4. Bước 4. Phòng Tổ chức cán bộ hoàn thiện hồ sơ, trình Hiệu trưởng:

a) Ký Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động giữ chức danh nghề nghiệp tương đương ngạch chính trở xuống thuộc thẩm quyền quyết định của Hiệu trưởng.

b) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động giữ chức danh nghề nghiệp ngạch cao cấp thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 17. Nâng bậc lương trước thời hạn trong trường hợp vừa thuộc đối tượng xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ vừa thuộc đối tượng xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu

Trường hợp viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại Quy chế này.

Chương V
CHẾ ĐỘ THỰC HIỆN PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG

Điều 18. Điều kiện được hưởng phụ cấp

Viên chức và người lao động được quy định tại Điều 2 Quy chế này, trừ chuyên gia cao cấp, nếu đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ thì được xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh làm việc hiện giữ như sau:

1. Thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh hiện giữ để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung quy định như sau:

a) Viên chức đã có 3 năm (đủ 36 tháng) xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch viên chức từ loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ, Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016).

b) Viên chức đã có 2 năm (đủ 24 tháng) xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch viên chức loại B và loại C của bảng 2, bảng 3 và ngạch nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ, Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016).

2. Các trường hợp được tính và không được tính vào thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được xác định như các trường hợp được tính và không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Điều 5, Quy chế này.

Điều 19. Tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung

Tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung tương tự tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Điều 5, Quy chế này trong suốt thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh nghề nghiệp hiện giữ hoặc trong thời gian của năm xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

Điều 20. Mức phụ cấp thâm niên vượt khung và cách chi trả

1. Mức phụ cấp:

a) Viên chức và người lao động có đủ điều kiện về thời gian và tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung quy định tại Điều 18 và Điều 19 Quy chế này được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung như sau:

- Viên chức và người lao động được quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 18 Quy chế này, sau 3 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh nghề nghiệp, được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó; từ năm thứ tư trở đi, mỗi năm có đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1%.

- Viên chức và người lao động được quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 18 Quy chế này, sau 2 năm (đủ 24 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức hưởng của bậc lương cuối cùng trong ngạch đó; từ năm thứ ba trở đi, mỗi năm có đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1 % .

b) Viên chức và người lao động không đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung quy định tại Điều 19, Quy chế này (đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền) thì bị kéo dài thời gian hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung như sau:

- Nếu đã có đủ điều kiện thời gian xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh quy định tại Khoản 1, Điều 18 Quy chế này nhưng không đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, thì cứ mỗi năm không đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, thời gian tính hưởng mức 5% phụ cấp thâm niên vượt khung bị kéo dài thêm 1 năm (đủ 12 tháng) so với thời gian quy định tại Khoản 1, Điều 18 Quy chế này.

- Nếu đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (từ 5% trở lên), kể từ ngày tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung lần sau mà không đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, thì thời gian tính hưởng thêm 1% phụ cấp thâm niên vượt khung bị kéo dài thêm 1 năm (đủ 12 tháng).

c) Viên chức và người lao động đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền là oan, sai sau khi bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam, bị kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm), nếu vẫn được cơ quan có thẩm quyền đánh giá (bằng văn bản) là hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao hàng năm, thì được tính lại các mức phụ cấp thâm niên vượt khung như khi đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung quy định tại Quy chế này và được truy lĩnh phụ cấp, truy nộp bảo hiểm xã hội (bao gồm cả phần bảo hiểm xã hội do cơ quan, đơn vị đóng) theo các mức phụ cấp thâm niên vượt khung đã được tính lại.

2. Cách chi trả: Phụ cấp thâm niên vượt khung được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng của viên chức và người lao động để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Điều 21. Quy trình xét nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung

Thực hiện tương tự quy trình nâng bậc lương thường xuyên được quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường có trách nhiệm:

a) Phổ biến, quán triệt, công khai đến toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị về các quy định liên quan đến chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định của pháp luật và Quy chế này;

b) Phối hợp với công đoàn và cấp ủy cùng cấp tổ chức họp bình xét trong tập thể đơn vị để lựa chọn viên chức và người lao động đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn;

c) Lập danh sách viên chức và người lao động được đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị, gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước các đợt họp xét nâng lương theo thông báo của Nhà trường;

d) Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ rà soát, đối chiếu danh sách viên chức và người lao động được đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn để thống nhất các vấn đề còn vướng mắc trước khi trình Hội đồng lương xem xét.

2. Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm:

a) Chuẩn bị các tài liệu liên quan làm căn cứ giúp Hội đồng lương xác định chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm trình Hiệu trưởng xem xét quyết định;

b) Giúp Hội đồng lương tổ chức xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn theo đúng quy định; tham mưu, giúp việc triển khai các thủ tục để Trường ra quyết định hoặc đề nghị Bộ xem xét, quyết định theo thẩm quyền;

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Trường trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức và người lao động;

d) Tổng hợp báo cáo việc thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức và người lao động của Trường theo quy định hiện hành.

Điều 23. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này thay thế Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động của Trường ban hành kèm theo Quyết định số 2274/QĐ-ĐHTL ngày 27/12/2013.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung chưa phù hợp cần sửa đổi hoặc chưa được đề cập đến, cần bổ sung, các đơn vị phản ánh kịp thời về Trường (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

TÊN ĐƠN VỊ (Khoa, Phòng, Trung tâm) ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỢT .... NĂM .....

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Giới tính	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo	Chức vụ, chức danh nghề nghiệp	Đơn vị công tác	Danh hiệu thi đua, khen thưởng (Chính phủ, cấp Bộ, cấp Trường, ...)	Ghi chú
I	***Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo:***							
1								
2								
3								
...								
II	***Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo:***							
1								
2								
3								
...								

Hà Nội, ngày tháng năm .....

Trưởng Đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Ý KIẾN GÓP Ý
Về Quy chế chế nâng bậc lương đối với viên chức và người lao động (lần 2)

1. Phần căn cứ của Quyết định:

Sửa căn cứ thứ 4: đã góp ý ở lần 1 nhưng sửa chưa đúng.

2. Điều 20: Sửa lại các nội dung viện dẫn theo Điều 19, Điều 20 của Quy chế (vì đã bỏ Điều 9 theo góp ý lần 1 nên thứ tự các điều tiếp theo sẽ có sự tịnh tiến, do đó viện dẫn theo Điều 19, Điều 20 không còn đúng).

3. Sửa lại thứ tự Chương (Chương II lặp lại 2 lần); kiểm tra lỗi chính tả (một số chỗ còn lỗi chính tả)./.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI **PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc xét duyệt ban hành Quy chế nâng bậc lương đối với viên chức và người lao động (cập nhật năm 2024)

Kính trình: Hiệu trưởng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ phận Pháp chế, Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ đã tiến hành rà soát, chỉnh sửa đối với Dự thảo Quy chế nâng bậc lương đối với viên chức và người lao động của Trường (cập nhật năm 2024).

Kính trình Hiệu trưởng xét duyệt ban hành./.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

Phan Tuấn Anh